

Nr. 183 Der Reichsarbeitsminister und der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 7. Juli 1933*R 43 II/480, Bl. 27–28 Abschrift¹⁾**Beginn:
Beginn:**Betr.: Kleinrentnerhilfe.*

Das seit 1924 geltende Fürsorgerecht²⁾, das sich in seinen wesentlichen Punkten bewährt hat, hat leider das Problem der Hilfe für die ehemaligen Kapitalrentner nicht gelöst, obwohl es auf die besondere Lage der Kleinrentner, soweit sich dies mit den allgemeinen Grundsätzen der Fürsorge vereinbaren läßt, Rücksicht nimmt. Alle Versuche, die Hilfe für die Kleinrentner auf dem Wege der Fürsorge grundlegend zu verbessern, sind gescheitert. Weder die verschiedenen Änderungen der Vorschriften über die Kleinrentnerfürsorge, noch die dauernde Einwirkung auf Länder und Fürsorgeverbände im Verwaltungsweg, noch die Bereitstellung des Reichsbeitrags zur Kleinrentnerfürsorge in Höhe von zur Zeit 28 Millionen RM haben zu einer nachhaltigen Behebung der Notlage der Kleinrentner geführt.

Diese Versuche konnten auch eine endgültige Lösung der Kleinrentnerfrage nicht bringen; denn das Rentnerproblem hat nicht nur eine materielle, sondern auch eine seelische Seite. Die Rentner führen ihre jetzige Lage nicht mit Unrecht auf unzweifelhafte Mängel und Lücken der Aufwertungsgesetzgebung³⁾ zurück; sie sind der Auffassung, daß ihnen gegen das Reich auf Grund ihrer Inflationsverluste Entschädigungsansprüche zustehen. Unter diesen Umständen sehen die Rentner, die für den größten Teil ihres Lebens auf öffentliche Unterstützung nicht angewiesen waren, die Betreuung durch die Fürsorge als Entwürdigung an; sie empfinden die Nachforschungen der öffentlichen Fürsorge sowie die Sicherstellung und Verfolgung der fürsorgerechtlichen Ersatzansprüche als untragbare Härte. Sie fühlen sich auch deshalb besonders benachteiligt, weil anderen Personengruppen, die ebenfalls von Kriegs- und Nachkriegsfolgen betroffen waren, Rechtsansprüche zugestanden worden sind⁴⁾.

¹⁾ Vom RArbM und RIM am 7. 7. an den StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt.

²⁾ VO der RReg. über „Fürsorgepflicht“ vom 13. 2. 24 (RGBl. I, S. 100) und „Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge“ in der Fassung vom 1. 8. 31 (RGBl. I, S. 441). Nach § 14 der Reichsgrundsätze waren Kleinrentner diejenigen „alten oder erwerbsunfähigen Personen, die infolge eigener oder fremder Vorsorge ohne die eingetretene Geldentwertung nicht auf die öffentliche Fürsorge angewiesen wären.“

³⁾ Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 185.

⁴⁾ Der Bundesvorsitzende des Deutschen Rentnerbundes, Wiesinger, hatte am 26. 5. 33 an den RK geschrieben: „Die Kapitalrentner sind, bzw. waren Inhaber von Schuldtiteln des Staates und der Wirtschaft. Sie haben nach den in der ganzen Kulturwelt geltenden Rechtsgrundsätzen einen Anspruch auf Erfüllung dieser ihnen gegenüber eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen. Sie haben ihr mit Fleiß und Sparsamkeit in langem arbeitsreichem Leben erworbenes Vermögen dem Staat und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt, haben in stärkstem Umfang zur früheren wirtschaftlichen Blüte Deutschlands beigetragen, haben durch Zeichnung der Kriegsanleihe dem Vaterland in Kriegsnot zur Verfügung gestanden [...] und mußten erleben, daß eine ungerechte Gesetzgebung ihnen das durch rechtmäßige Verträge ausgeliehene Vermögen nahm und sie dadurch völlig ihrer selbstgeschaffenen Alterssicherung beraubte.“ Die Kapitalrentner wurden dadurch zu „Almosenempfängern der öffentlichen Fürsorge gemacht. Ihre materielle und nicht zum wenigsten seelische Lage wurde und wird dauernd verschlechtert durch rigorose Maßnahmen der Fürsorge, durch steigende Rechtsunsicherheit und durch untragbare moralische Bedrückungen.“ Zahllose „moralische, ethische und kulturelle Werte, deren Träger und Hüter gerade diese Gruppe deutscher Volksgenossen gewesen ist, sind bereits zerstört. Es gilt, im Interesse unseres durch Ihre Führung geeinten Vaterlandes, das Letzte zu retten. Unser allverehrter Herr Reichspräsident hat bereits vor einiger Zeit Vertreter des Deutschen Rentnerbundes empfangen [am 4. 4. 32, einige Vorgänge hierzu in R 43 I/2107 und R 43 II/408] und ihnen Gelegenheit gegeben, ihm über ihre Not mündlich Vortrag zu halten.

Da die Grundsätze der individualisierenden Fürsorge zugunsten der Rentner nur eingeschränkt, nicht aber aufgehoben werden können, wird man im Wege der *Fürsorge* nie zu einer Beruhigung der Rentner kommen können. Tatsächlich hat sich die Lage der Rentner in der Fürsorge seit Erlass der Fürsorgegesetzgebung von 1924 dauernd verschlechtert. Je ungünstiger sich die Finanzlage der Fürsorgeverbände in den letzten Jahren gestaltete, desto größer wurden die berechtigten Klagen der Rentner über die Handhabung der Kleinrentnerfürsorge. Unter diesen Umständen sehen wir nach eingehender Prüfung eine Lösungsmöglichkeit nur noch in einem *Rentnerversorgungsgesetz*, das den Rentnern bei Bedürftigkeit einen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Rente ohne Verpflichtung zum Ersatz sichert. Dieses Gesetz wurde seit langem von den Kleinrentnern und ihren Verbänden, aber auch von einzelnen Ländern, von den kommunalen Reichsspitzenverbänden und den Reichsspitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie von den Fachkreisen der Wohlfahrtspflege angeregt; es ist jedoch trotz einstimmiger Entschlüsse des Reichstags⁵⁾ bisher nicht zustande gekommen.

Die Rentner erwarten gerade jetzt die grundsätzliche Umstellung der Kleinrentnerhilfe, weil sie nach den früheren Enttäuschungen schon seit Jahren alle ihre Hoffnung auf eine nationale Regierung gesetzt haben. Wollte man die besonders auch von den Parteien der Nationalen Erhebung in den letzten Jahren gegebenen Versprechungen uneingelöst lassen, dann würde sich der Rentner und ihrer Angehörigen eine nicht wieder gutzumachende Enttäuschung bemächtigen.

Das Rentnerversorgungsgesetz wurde von der Reichsregierung in früheren Jahren vor allem mit Rücksicht auf die finanzielle Wirkung abgelehnt. Dabei kamen die Berechnungen, die auf den Wünschen der Rentnerverbände aufbauten, im Jahre 1928 zu einem Aufwand von etwa 300 bis 400 Millionen RM. Inzwischen haben die Rentnerverbände ihre Forderungen selbst erheblich eingeschränkt. Das Reichsarbeitsministerium hat deshalb in einem Schreiben an den Herrn Staatssekretär in der Reichskanzlei vom 14. Juni 1932, das in Abschrift als Anlage 1 beiliegt⁶⁾, die für ein Rentnergesetz neu aufzubringenden Mittel auf etwa 102 Millionen RM beziffert.

Wir halten es auch jetzt noch für berechtigt, daß als Kleinrentner im Sinne dieses Gesetzes Personen mit einem früheren Kapitalbesitz von wenigstens 10 000 – Mark anerkannt werden. Von verschiedenen Seiten ist demgegenüber vorgeschlagen worden, die Grenze auf 20 000, – Mark zu erhöhen; bei einer Regelung auf dieser Grundlage würden die für das Rentnerversorgungsgesetz erforderlichen Neuaufwendungen, wie aus der Anlage 2⁷⁾ zu ersehen ist, 60 bis 70 Millionen RM betragen.

Zweifelloso gebietet die finanzielle Lage des Reichs, den Umfang des Gesetzes hinsichtlich des Personenkreises und der finanziellen Leistung möglichst einzuschränken. Diese Beschränkungen finden aber ihre Grenze in dem Ziele des Gesetzes, die Kleinrentnerfrage endgültig zu lösen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn alle bedürftigen Rentner, die ohne die eingetretene Geldentwertung von dem Ertrage ihres Vermögens hätten leben können, so gestellt werden, daß sie ohne die laufende Inanspruchnahme der Fürsorge auskommen. Die Rente muß daher so bemessen werden, daß sie für die Rentenberechtigten eine laufende Betreuung durch die öffentliche Fürsorge entbehrlich macht.

Namens des Deutschen Rentnerbundes bitte ich auch Sie [...], eine Abordnung des Deutschen Rentnerbundes zu empfangen, damit die Ältesten und Gebeugtesten im deutschen Volke sehen, daß der Führer der nationalen Erhebung auch ein Ohr für ihre Klagen hat.“ – Hierauf antwortete Lammers im Auftrage Hitlers am 2.6.33 u. a.: Ein Empfang des Rentnerbundes lasse sich wegen der überaus starken dienstlichen Beanspruchung des RK gegenwärtig leider nicht verwirklichen. Jedoch sei die Lage der Kleinrentner dem RK „sehr wohl bekannt“ und werde von den beteiligten Stellen eingehend untersucht werden. Eine Entscheidung über etwaige gesetzliche Hilfsmaßnahmen „wird von dem Ergebnis der anzustellenden Ermittlungen, aber auch von den finanziellen Möglichkeiten abhängen, die dem guten Willen der Reichsregierung Grenzen ziehen.“ (R 43 II/408, Bl. 18–21, 23–24).

5) Gemeint ist die am 19. 10. 30 erfolgte Zustimmung des RT zu den Anträgen Mueller-Otfried, Hergt u. Gen. (RT-Drucks. Nr. 51, Bd. 448) sowie Meyer, Graf Westarp, Mumm, Simpfendorfer u. Gen. (RT-Drucks. Nr. 67, Bd. 448) auf Vorlegung eines Gesetzentwurfs zur reichsgesetzlichen Regelung der Rentnerversorgung durch die RReg. (RT-Bd. 444, S. 192).

6) R 43 II/408, Bl. 30–33.

7) R 43 II/408, Bl. 34–35.

In Anbetracht des unabweisbaren Bedürfnisses, das nach einer gesetzlichen Neuregelung der Kleinrentnerfrage besteht, bitten wir, der vorgeschlagenen Regelung zuzustimmen und die für das Gesetz erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Von dem für die beiden Vorschläge berechneten Jahresneubedarf von entweder rund 102 oder rund 70 Millionen RM würde je nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes für das laufende Haushaltsjahr nur noch ein entsprechender Bruchteil erforderlich sein. Eine schnelle Entscheidung der Reichsregierung in dieser wichtigen Frage halten wir auch aus politischen Gründen für unerlässlich. Für eine baldige Antwort wären wir deshalb besonders dankbar⁸⁾.

[...]

Der Reichsminister des Innern
gez. Dr. Frick
Der Reichsarbeitsminister
gez. Franz Seldte

⁸⁾ Die Stellungnahme des RFM erfolgte erst durch Schreiben an Seldte vom 16. 12. 33, lange nachdem der Dt. Rentnerbund in einer weiteren, nunmehr an das Büro des RPräs. gerichteten Eingabe (6. 10.) erneut für „möglichste Beschleunigung der gesetzlichen Regelung dieser Frage“ (es werde sonst „eine neue Selbstmordwelle über Deutschland hinweggehen“) eingetreten war. In dem Schreiben vom 16. 12. erklärte der RFM u. a.: „Die Einführung eines Rechtsanspruches für die Kleinrentner auf Unterstützung würde einen finanziellen Aufwand bedingen, der über die finanziellen Kräfte des Reichs hinausgeht und bei der gegenwärtig angespannten Haushalts- und Kassenlage untragbar ist. Nach dem Willen des Herrn Reichskanzlers werden gegenwärtig alle zur Verfügung stehenden Mittel vornehmlich auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen konzentriert. Die hiermit verbundenen Verpflichtungen haben bereits die letzten finanziellen Möglichkeiten des Reiches restlos in Anspruch genommen. Die angeregte gesetzliche Regelung muß daher, so notwendig sie auch erscheinen mag, an der Unmöglichkeit ihrer Finanzierung scheitern.“ Zu prüfen wäre lediglich, „inwieweit im Rahmen der Winterhilfe, für deren Zweck ich aus Reichsmitteln 15 Mio RM bereitgestellt habe, eine besondere Berücksichtigung der Kleinrentner durchführbar ist.“ (R 43 II/408, Bl. 40–41, 53). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 280.

Zitierhinweis

Nr. 183 Der Reichsarbeitsminister und der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 7. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d183>